

1520930-28.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK MICHEL MARTINS DOS SANTOS

Vistos.

Controle - 1052/2021

PATRICK MICHEL MARTINS DOS SANTOS está sendo processado incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 73/74, segundo a qual "[...] no dia 29 de agosto de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1520930-28.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520930-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK MICHEL MARTINS DOS SANTOS

Vistos.

Controle - 1052/2021

PATRICK MICHEL MARTINS DOS SANTOS está sendo processado incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 73/74, segundo a qual "[...] no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 21h47, na Rua Lucia Parente Serra, número 171, Bairro Pedreira, nesta cidade e comarca, PATRICK MICHEL MARTINS DOS SANTOS,

qualificado a fls. 16, tinha em depósito substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, conhecidas como maconha e cocaína (Laudo de Constatação fls. 09/12), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, Patrick Michel Martins dos Santos estava no local dos fatos, conhecido ponto de compra e vendas de drogas, quando foi abordado por policiais militares. Tais policiais estavam cumprindo diligências advindas de informações anônimas, a qual dizia que um indivíduo com as características semelhantes ao do Patrick estava comercializando drogas no local. Sendo assim, sob fundada suspeita, os policiais decidiram abordá-lo. Durante a abordagem militares encontraram uma sacola plástica amarela em um buraco no muro próximo de onde estava o denunciado. Em seu interior havia 40 porções de cocaína e 7 porções de maconha [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão folhas 06; laudo de constatação provisória - folhas 09/12 e laudo químico toxicológico - folhas 100/102.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia, citado o réu, a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

Nesse sentido, os policiais militares Bruno Marques Conti e Caroline Calazans Faria relataram em juízo circunstâncias prisionais que se mostram frágeis à convicção de acerto aos termos da denúncia. Justificam o direcionamento de patrulhamento para o local em razão de denúncia anônima sobre um muro no qual drogas eram guardadas por um indivíduo com características físicas e roupas descritas e que estaria em um bar próximo. No local, constataram a existência de um muro, no qual havia um buraco, no interior do qual estava uma sacola plástica contendo as drogas descritas na denúncia. No bar próximo ao muro, estaria o réu, detentor das características descritas.

Segundo a policial militar Caroline, não teria ouvido a confissão informal por parte do réu, senão, sua menção por seu companheiro de farda, referindo-se ao policial militar Bruno, segundo o qual, o réu teria admitido comercializar as drogas para quitar dívidas.

Da análise do contexto probatório acima, compreendida a limitação de atuação da Polícia Militar, de atribuição de repressão ao crime, excluído qualquer contexto prévio de investigação, tem-se a ausência de maior perquirição sobre a presença do réu no estabelecimento, sobre o tempo e possível vinculação à droga encontrada no muro.

Dinheiro não fora apreendido, resumindo-se a prova à constatação de semelhança de características físicas descritas para o autor do tráfico e confissão informal ouvida por um único policial militar.

De todo o exposto, entendo ser insuficiente a prova para fins de se acolher a pretensão punitiva do Estado e absolvo PATRICK MICHEL MARTINS DOS SANTOS com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito.